٣-الأم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ ﴾ [النساء :١١] .

٤-الجدة ؛ وقد فرض لها النبي ﷺ السدس ؛ لحديث بريدة رضي الله عنه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس ، إذا لم يكن دونها أم)[١] ، فهي ترث ، بشرط عدم وجود الأم .

٥-الأخت ؛ من أي الجهات كانت شقيقة أو لأب أو لأم ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ ﴾ [النساء :١٢] . وقال تعالى : ﴿ إِنِ ٱمْرُؤٌا۟ هَلَكَ لَيْسَ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَهُۥٓ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ ﴾ [النساء :١٧٦] . وقوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ ﴾ [النساء :١٧٦] .

٦-الزوجة ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ [النساء :١٢] .

٧-المعتِقة ؛ لقوله ﷺ : (إنما الولاء لمن أعتق)[٢] .

المسألة الرابعة : أقسام الورثة باعتبار الإرث :

القسم الأول : من يرث بالفرض - أي النصيب المقدر- فقط ، وهم سبعة : الزوجان ، والجدتان ، والأم ، وولداها .

القسم الثاني : من يرث بالتعصيب - أي بلا تقدير- فقط ، وهم اثنا عشر : الابن وابنه ، والأخ الشقيق وابنه ، والأخ لأب وابنه ، والعم الشقيق وابنه ، والعم لأب وابنه ، والمعتق والمعتقة .

القسم الثالث : من يرث بالتعصيب تارة ، وبالفرض أخرى ، ويجمع بينهما ، وهما : الأب والجد .

القسم الرابع : من يرث بالفرض تارة ، وبالتعصيب أخرى ، ولا يجمع بينهما ، وهم : أصحاب النصف ، ما عدا الزوج ، وأصحاب الثلثين .

---

(١) رواه أبو داود برقم (٢٨٩٤) ، وابن ماجه برقم (٢٧٢٤) ، والترمذي برقم (٢١٠١) ، قال الحافظ ابن حجر : «صححه ابن خزيمة وابن الجارود ، وقوّاه ابن عديّ» . (بلوغ المرام رقم ٨٩٦) .

(٢) رواه البخاري في صحيحه برقم (٢٥٦١) ، وهو قطعة من حديث عتق بريرة .